



P U T U S A N

Nomor : 43/PID.Sus/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : BONARI SIMANJUNTAK ;-----

Tempat lahir : Tapanuli Selatan Sumut ;-----

Umur/tgl. lahir : 21 tahun/12 April 1992 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Gang Sawita Kampung Melati, Kepenghuluan
Melayu Besar, Kec. Tanah Putih Tanjung
Melawan, Kab. Rohil ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa BONARI SIMANJUNTAK tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa BONARI SIMANJUNTAK ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sektor Pers Tanah Putih Tanjung Melawan pada tanggal 02 Desember 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/12/XII/2013/Reskrim, tertanggal 02 Desember 2013 ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 03 Desember 2013 No. : SP.Han / 13 / XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Desember 2013 Nomor : SPP-239/N.4.19/Epp.2/12/2013, sejak tanggal 21 Desember 2013

Hal 1 dari 22 Halaman
Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;-----

- 3 Penuntut Umum, tanggal 16 Januari 2014 Nomor : Print-117/N.4.19/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;-----
- 4 Hakim ,Tanggal 27 Januari 2014 No. 046/Pen.Pid.HK/2014/ PN.RHL : sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan Tanggal 25 Februari 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 27 Januari 2014, No. 046/Pen.Pid.HK/2014/ PN.RHL : sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014 ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor :043/PEN.PID.SUS/2014/PN.RHL, Tanggal 27 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.Rhl, tanggal 27 Januari 2014, tentang penentuan hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa BONARI SIMANJUNTAK bersalah melakukan perbuatan Pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No.23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONARI SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa mengaku bersalah, oleh karena itu terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang seringannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan/pleday lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;---

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 26 Desember 2013, No.Reg.Perk : PDM-18/BAA/12/2013, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

-----Bahwa terdakwa Bonari Simanjuntak pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Gang Sawita Kampung Melati Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Sartika Dalimunte, pada tanggal 10 September 2012 di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara, dari perkawinan tersebut mereka telah dikarunia 1

Hal 3 dari 22 Halaman
Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak, yang bernama pertama Fransiska Dewi Nazarina Br Tobing umur 10 tahun, yang kedua Cindi Leora Br Lumban Tobing umur 8 tahun dan dalam 5 tahun perkawinan mereka sering terjadi pertengkaran-pertengkaran. Serta perkataan terdakwa yang selalu memaki dan masalah keuangan, adapun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa sedang bekerja membangun rumah, kemudian terdakwa mendengar suara rebut-ribut dari arah dapur rumah orang tua dan bertemu dengan orang tua terdakwa. Kemudian menanyakan dengan mengatakan “ Kenapa Mak ? “ dan dijawab oleh orang tua terdakwa “ Ini, udah dibukanya baju anaknya tapi air panas belum siap, maka jadi nangis-nangis anaknya. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Sartika Br Dalimnte dengan megatakan “ Kenapa rupanya “ dan sekalian hendak mengambil anak yang sedang digendong oleh saksi Sartika Dalimunte, namun sartika Br Dalimunte tidak mau dan menangkis tangan terdakwa sambil mengatakan “ Awas Kau “ lalu terdakwa menjawab “ Kok Gitu “ lalu Sartika Br Dalimunte mengatakan “ Anjing, Babi,, kalian satu keluarga “ sehingga membuat terdakwa merasa Emosi dan langsung menampar saksi Sartika Br Dalimunte ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Sartika Br Dalimunte mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum AGRI DIPONANDANomor : 1320/VER/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh drAGRI DIPONANDA dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Sedinginan, Dengan kesimpulan :-----
- Telah diperiksa sesosok korban dikenal warga Negara Indonesia dengan luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, lengan atas kanan dan luka memar pada leher kanan diakibatkan persentuhan benda keras tumpul ;-----

-----Perbuatan terdakwa Bonari Simanjuntak diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI : SARTIKA DALIMUNTHE Bin AMALAN DALIMUNTHE,

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut benar ;-----
- Bahwa, terdakwa adalah suami saksi ;-----
- Bahwa, saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 10 September 2012 dan dari pernikahan tersebut saksi dan terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi bersama terdakwa tinggal di kontrakan, namun setelah saksi mau melahirkan anak saksi bersama dengan terdakwa, saksi dan terdakwa tinggal di rumah mertua saksi yang beralamat di Gang Sawita Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil ;-----
- Bahwa, yang tinggal bersama satu rumah dengan saksi dan terdakwa adalah kedua orang tua terdakwa dan juga adik terdakwa yang bernama Indah Sari Simanjuntak ;-----
- Bahwa, terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa kepada saksi terjadi pada tanggal 19 Oktober 2013 dan tanggal 17 November 2013 serta pada tanggal 28 November 2013 bertempat di rumah mertua saksi yang beralamat di Gang Sawita Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil ;-----

Hal 5 dari 22 Halaman
Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2013 saksi ditampar berulang kali oleh terdakwa di dalam kamar rumah mertua saksi, tanggal 17 November 2013 bertempat didalam kamar belakang rumah mertua saksi, saksi ditampar sebanyak 1 (satu) kali oleh kakak ipar saksi yang bernama Isya Simanjuntak dan pada tanggal 28 November 2013 bertempat di dapur rumah mertua saksi, saksi di tampar pipi sebelah kiri oleh Ibu mertua saksi dan juga terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencekik leher saksi kemudian mendorong saksi hingga saksi terjatuh kelantai ;-----
- Bahwa, awal kejadian tersebut ketika pada tanggal 19 Oktober 2013 saat terdakwa menasehati saksi dan menyuruh saksi untuk berubah dengan mengatakan “pada saat dulu ketika terdakwa masih sekolah, terdakwa sering mabuk-mabukan dan suka main judi, namun bila ada kemauan terdakwa pun dapat berubah”, kemudian adik ipar saksi yang saat itu sedang menonton televisi rupanya mendengar pembicaraan terdakwa dan saksi tersebut, kemudian pada sore harinya adik ipar saksi tersebut mengadukan pembicaraan saksi dan terdakwa kepada Ibu mertua saksi, lalu pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa menghampiri saksi yang saat itu saksi sedang berada didalam kamar tidur, terdakwa menanyakan kepada saksi “apa saja yang Kau bilang sama Indah” lalu saksi menjawab “ ya apa yang abang bilang tadi aku ceritakan pada adik abang” kemudian terdakwa menjawab “kenapa kau ceritakan” dijawab saksi “habis dia menanyakan bang”, lalu terdakwa langsung marah-marah dan kemudian menampar saksi pada bagian wajah secara berulang-ulang ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi, wajah saksi mengalami banyak luka memar dan tangan kanan saksi juga mengalami memar serta badan saksi terasa sakit, karena pada saat itu saksi sedang hamil 9 (sembilan) Bulan ;---
- Bahwa, kejadian pada 17 November 2013 terjadi pada saat saksi sedang berada di kamar tidur saksi rumah mertua saksi saat saksi sedang menyusui anak saksi, kemudian kakak ipar saksi datang menghampiri saksi dengan membawa susu botol, namun ketika itu saksi menolak untuk memberikan anak saksi susu botol, kemudian kakak ipar saksi marah kepada saksi dan lalu



menampar pipi saksi sebelah kanan dan saat kejadian itu tidak ada orang yang melihatnya ;-----

- Bahwa, kejadian tanggal 28 November 2013 bertempat didapur rumah mertua saksi, saat saksi sedang memandikan anak saksi, kemudian Ibu mertua saksi marah-marah kepada saksi dengan mengatakan “sini anak mu” dan saksi jawab “biar aku yang mandikan” kemudian Ibu mertua saksi berusaha mengambil anak saksi namun saksi tidak kasih, kemudian lalu saksi ditampar pipi kirinya oleh Ibu mertua saksi, mendengar ribut-ribut kemudian datang terdakwa dengan bertanya kepada Ibu mertua saksi “kenapa Mak” lalu di jawab ibu mertua saksi “ini tak didengarnya aku, ku bilang jangan dulu mandikan anaknya” lalu terdakwa marah-marah kepada saksi dan mencekik leher saksi serta mendorong saksi hingga saksi terjatuh ;-----
- Bahwa, hubungan rumah tangga saksi dengan terdakwa memang tidak harmonis karena saksi dan terdakwa sudah tidak cocok lagi ;-----
- Bahwa, terdakwa menampar dan mencekik saksi dalam keadaan emosi dan dengan menggunakan tangan terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa, saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi tidak mau berdamai dengan terdakwa dan keluarganya karena saksi terlalu sakit hati ;-----

-----Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. SAKSI : MARSITA SIAGIAN Als ITA Binti ALBERT JUNAIDI SIAGIAN,

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi sartika dalimunthe ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi sartika dalimunthe adalah suami istri ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui jika terdakwa telah memukul saksi sartika dalimunthe dengan cara menampar pipi saksi dalimunte dari serita saksi sartika dalimunte sendiri kepada saksi ;-----
- Bahwa, awalnya sekira bulan November 2013 setelah saksi sartika dalimunte melahirkan anaknya, saksi berkunjung kerumah mertua saksi sartika dalimunte tempat kediaman terdakwa bersama dengan saksi sartika dalimunte, pada saat saksi bertemu dengan saksi sartika dalimunte, saksi sartika dalimunte bercerita kepada saksi bahwa dirinya baru ditampar oleh kakak iparnya yang bernama Isya simanjuntak karena tidak mau memberikan susu botol kepada anaknya tersebut ;--
- Bahwa, kejadian yang kedua yaitu pada tanggal 28 November 2013 ketika saksi sedang berada dirumah sedang menjaga warung, saksi mendengar suara orang minta tolong dari arah dapur rumah orang tua terdakwa tempat tinggal terdakwa dan saksi sartika dalimunte, kemudian saksi beserta masyarakat sekitar lalu mendatangi tempat tersebut, ketika sampai ditempat tersebut saksi melihat saksi sartika dalimunte sedang menangis, lalu saksi tanyakan “kenapa menangis” namun tidak dijawab oleh saksi sartika dalimunte, kemudian datang terdakwa langsung mengusir saksi dan masyarakat yang ada ditempat tersebut dengan mengatakan “pulang-pulang jangan ikut campur, ini urusan rumah tangga aku”, lalu saksi pergi meninggalkan tempat tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa menampar saksi sartika dalimunte ;-----
- Bahwa, rumah tinggal saksi dengan tempat kediaman terdakwa jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) Meter ;-----

-----Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. SAKSI : NURMINA DALIMUNTHER, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi sartika dalimunthe ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut benar ;-----
- Bahwa, terdakwa adalah anak kandung saksi dan saksi Sartika Dlimunthe adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi sartika dalimunthe adalah suami istri ;-----
- Bahwa, dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi sartika dalimunthe telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 November 2013 ;-----
- Bahwa, terdakwa dan saksi sartika dalimunthe tinggal di rumah saksi yang beralamat di Gang Sawita Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil ;-----
- Bahwa, terdakwa dan saksi sartika dalimunthe tinggal di rumah saksi sudah 5 (lima) bulan, sebelum saksi sartika dalimunthe melahirkan anaknya ;-----
- Bahwa, setahu saksi kehidupan rumah tangga terdakwa dengan saksi sartika dalimunthe biasa-biasa saja ;-----
- Bahwa, saksi tahu mengenai kejadian tanggal 28 November 2013 ;-----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi awalnya ketika saksi sedang memasak air dan hendak memandikan anak terdakwa, lalu kemudian saksi sartika dalimunthe membuka baju anaknya tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi melarang saksi sartika dalimunthe dengan mengatakan “ jangan dulu dibuka bajunya airnya masih lama” lalu saksi sartika dalimunthe menjawab “suka-suka akulah, kan anak ku” lalu saksi jawab “jangan, tunggu dulu airnya panas, nanti nangis dia kalau lama kali” kemudian mendengar ribut-ribut lalu terdakwa datang dan bertanya kepada saksi “kenapa mak” dan dijawab saksi “ini tak dengarkannya

Hal 9 dari 22 Halaman
Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku, jangan dulu dimandikan anaknya”, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi sartika dalimunthe “kenapa tak kau dengarkan yang dibilang mamak”, lalu saksi sartika dalimunthe marah dengan berkata “anjing babi kalian semua satu rumah” kemudian saksi melihat terdakwa menampar pipi saksi sartika dalimunthe ;-----

- Bahwa, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung memisahkan terdakwa dan merangkul saksi sartika dalimunthe ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan kekerasan kepada saksi sartika dalimunthe ;-----

-----Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. SAKSI : PENGADILAN SIMANJUNTAK Als POHAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi sartika dalimunthe ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan dan keterangan yang saksi berikan pada penyidik tersebut benar ;-----
- Bahwa, terdakwa adalah anak kandung saksi dan saksi Sartika Dlimunthe adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi sartika dalimunthe adalah suami istri ;-----
- Bahwa, dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi sartika dalimunthe telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 November 2013 ;-----
- Bahwa, terdakwa dan saksi sartika dalimunthe tinggal di rumah saksi yang beralamat di Gang Sawita Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dan saksi sartika dalimunthe tinggal di rumah saksi sudah 5 (lima) bulan, sebelum saksi sartika dalimunthe melahirkan anaknya ;-----
- Bahwa, setahu saksi kehidupan rumah tangga terdakwa dengan saksi sartika dalimunthe biasa-biasa saja dan tidak ada pertengkaran dalam rumahtangga mereka ;-----

-----Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa BONARI SIMANJUNTAK telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa mengerti diajukan kedepan persidangan ini sehubungan masalah keributan terdakwa dengan saksi Sartika Dalimunthe ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa masih bersetatus suami dari saksi Sartika Dalimunthe ;-----
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Sartika Dalimunthe pada tanggal 10 September 2012 dan dari pernikahan tersebut saksi Sartika Dalimunthe dan terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 November 2013 ;--
- Bahwa, sebelumnya terdakwa bersama saksi Sartika Dalimunthe tinggal di kontrakan, namun setelah saksi Sartika Dalimunthe mau melahirkan, saksi Sartika Dalimunthe dan terdakwa tinggal di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Gang Sawita Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil ;-----
- Bahwa, yang tinggal bersama satu rumah dengan saksi Sartika Dalimunthe dan terdakwa adalah kedua orang tua terdakwa dan juga adik terdakwa yang bernama Indah Sari Simanjuntak ;-----
- Bahwa, pada tanggal 28 November 2013 terdakwa telah menampar saksi Sartika Dalimunthe didepan pintu dapur rumah orang tua terdakwa ;-----
- Bahwa, cara terdakwa menampar saksi Sartika Dalimunthe adalah dengan cara memegang dagu saksi Sartika Dalimunthe dengan tangan kiri terdakwa

Hal 11 dari 22 Halaman
Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi Sartika Dalimunthe dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;-----

- Bahwa, adapun alasan terdakwa menampar saksi Sartika Dalimunthe karena saksi Sartika Dalimunthe telah memaki ibu terdakwa dengan mengatakan “anjing babi kalian satu keluarga ini” ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa menampar saksi Sartika Dalimunthe ada Ibu terdakwa yang menyaksikannya ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh ibu terdakwa ketika terdakwa menampar saksi Sartika Dalimunthe adalah memisahkan dan ibu terdakwa merangkul saksi Sartika Dalimunthe ;-----
- Bahwa, setahu terdakwa Ibu terdakwa dan kakak terdakwa yang bernama Siti Arsinah tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi Sartika Dalimunthe ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 saat terdakwa bekerja membangun rumah disebelah rumah orangtua terdakwa, terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari arah dapur rumah orangtua terdakwa, kemudian terdakwa datang dan bertanya kepada ibu terdakwa “kenapa mak” dan dijawab ibu terdakwa “ini tak dengarkannya aku, jangan dulu dimandikan anaknya”, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi sartika dalimunthe “kenapa tak kau dengarkan yang dibilang mamak”, lalu saksi sartika dalimunthe marah dengan berkata “anjing babi kalian semua satu rumah” kemudian karena emosi mendengar perkataan saksi sartika dalimunthe, terdakwa lalu menampar pipi kiri saksi sartika dalimunthe ;----
- Bahwa, pada saat itu setelah saksi sartika dalimunthe terdakwa tampar, saksi sartika dalimunthe menangis dan menjerit seperti orang kesurupan, karena takut terdengar orang lalu kemudian terdakwa mencekik saksi sartika dalimunthe akan tetapi kemudian Ibu terdakwa memisahkan terdakwa dan merangkul saksi sartika dalimunthe ;-----
- Bahwa, ayah terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kejadian ini namun karena mendengar teriakan saksi sartika dalimunthe sehingga ayah terdakwa datang dan bertanya “kenapa....kenapa” namun tidak ada yang menjawabnya dan Ibu terdakwa langsung membawa saksi sartika dalimunthe kesamping rumah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehidupan rumahtangga terdakwa dengan saksi sartika dalimunthe memang tidak harmonis karena terdakwa sering bertengkar dengan saksi sartika dalimunthe ;-----
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa saksi sartika dalimunthe itu suka berbicara bohong kepada terdakwa ;-----
- Bahwa, sebelumnya pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga terdakwa kepada saksi sartika dalimunthe, namun saksi sartika dalimunthe meminta syarat jika ingin berdamai dirinya minta disediakan uang sebesar Rp.250.000.000.00,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum bercerai dengan saksi sartika dalimunthe ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Visum Et Repertum No.1320/VER/2013 tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Sartika Dalimunthe yang ditandatangani oleh Dr.H.Suarman selaku kepala Puskesmas Kecamatan Tanah Putih, dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok korban dikenal warga Negara Indonesia dengan luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, lengan atas kanan dan luka memar pada leher kanan diakibatkan persentuhan dengan benda keras tumpul ;-----

-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan jika dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, Terdakwa adalah suami sah dari saksi Sartika dalimunthe, yang menikah pada tanggal 10 September 2012 ;-----
- Bahwa benar, selama perkawinannya dengan saksi Sartika dalimunthe, terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 November 2013 ;-----
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa bersama saksi Sartika Dalimunthe tinggal di kontrakan, namun setelah saksi Sartika Dalimunthe mau melahirkan, saksi Sartika Dalimunthe dan terdakwa tinggal di rumah orang tua terdakwa yang

Hal 13 dari 22 Halaman
Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gang Sawita Kampung Melati, Kepenghuluhan Melayu Besar,
Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil ;-----

- Bahwa benar, yang tinggal bersama satu rumah dengan saksi Sartika Dalimunthe dan terdakwa adalah kedua orang tua terdakwa dan juga adik terdakwa yang bernama Indah Sari Simanjuntak ;-----
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 November 2013, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Gang Sawita Kampung Melati, Kepenghuluhan Melayu Besar, Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil, terdakwa telah menampar pipi kiri dan mencekik leher saksi Sartika Dalimunthe ;-----
- Bahwa benar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa kesal karena saksi Sartika Dalimunthe tidak mendengarkan perkataan Ibu terdakwa dan juga saksi Sartika Dalimunthe telah menghina terdakwa dan Ibu terdakwa dengan mengatakan “anjing babi kalian semua satu rumah” ;-----
- Bahwa benar, cara terdakwa menampar saksi Sartika Dalimunthe adalah dengan cara memegang dagu saksi Sartika Dalimunthe dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi Sartika Dalimunthe dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa benar, pada saat itu setelah saksi Sartika Dalimunthe terdakwa tampar, saksi Sartika Dalimunthe menangis dan menjerit seperti orang kesurupan, karena takut terdengar orang lalu kemudian terdakwa mencekik saksi Sartika Dalimunthe akan tetapi kemudian Ibu terdakwa memisahkan terdakwa dan merangkul saksi Sartika Dalimunthe ;-----
- Bahwa benar, Visum Et Repertum No.1320/VER/2013 tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Sartika Dalimunthe yang ditandatangani oleh Dr.H.Suarman selaku kepala Puskesmas Kecamatan Tanah Putih, dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok korban dikenal warga Negara Indonesia dengan luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, lengan atas kanan dan luka memar pada leher kanan diakibatkan persentuhan dengan benda keras tumpul ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kehidupan rumahtangga terdakwa dengan saksi sartika dalimunthe memang tidak harmonis karena terdakwa sering bertengkar dengan saksi sartika dalimunthe ;-----
- Bahwa benar, sampai dengan berlangsungnya persidangan perkara ini terdakwa dan saksi Sartika Dalimunthe belum bercerai ;-----

-----Menimbang bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa BONARI SIMANJUNTAK dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang berarti surat dakwaan ini hanya berisi satu tindak pidana saja dan tidak terdapat tindak pidana alternative maupun pengganti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dari dakwaan tunggal tersebut diatas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang ;-----
--
- 2 Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;-----

Ad.1.Setiap Orang ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Hal 15 dari 22 Halaman
Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama BONARI SIMANJUNTAK dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-18/BAA/12/2013, tertanggal 26 Desember 2013 ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa “ BONARI SIMANJUNTAK ”. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “BONARI SIMANJUNTAK” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;---

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam Pasal 6 UU R.I No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;-----

-----Menimbang bahwa, rasa sakit (pijn) adalah misalnya menyubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya, sedangkan jatuh sakit (ziek) adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan korban tidak dapat melakukan aktifitas ;-----

-----Menimbang, bahwa pasal 90 KUH Pidana, menyatakan bahwa yang dikatakan luka berat yaitu : penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;-----

-----Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 menyatakan bahwa : yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi ;-----

- a Suami, istri dan anak ;-----
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau ;-----
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa, sesesuai dengan fakta hukum yang telah di uraikan diatas bahwa benar Terdakwa adalah suami sah dari saksi Sartika dalimunthe yang menikah pada tanggal 10 September 2012 dan sampai dengan persidangan ini berlangsung, terdakwa masih berstatus suami sah dari saksi Sartika Dalimunthe serta dalam kurun waktu sebelum peristiwa yang telah diuraikan diatas tersebut itu terjadi terdakwa

Hal 17 dari 22 Halaman
Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal dalam satu rumah dengan saksi Sartika Dalimunthe yaitu tinggal di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Gang Sawita Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil ;-----

-----Menimbang bahwa, pada hari Kamis tanggal 28 November 2013, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Gang Sawita Kampung Melati, Kepenghuluan Melayu Besar, Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil, terdakwa telah menampar pipi kiri dan mencekik leher saksi Sartika Dalimunthe ;-----

-----Menimbang bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa merasa kesal karena saksi Sartika Dalimunthe tidak mendengarkan perkataan Ibu terdakwa dan juga saksi Sartika Dalimunthe telah menghina terdakwa dan Ibu terdakwa dengan mengatakan “anjing babi kalian semua satu rumah” ;-----

-----Menimbang bahwa, cara terdakwa menampar saksi Sartika Dalimunthe adalah dengan cara memegang dagu saksi Sartika Dalimunthe dengan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa menampar pipi kiri saksi Sartika Dalimunthe dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;-----

-----Menimbang bahwa, pada saat itu setelah saksi Sartika Dalimunthe terdakwa tampar, saksi Sartika Dalimunthe menangis dan menjerit seperti orang kesurupan, karena takut terdengar orang lalu kemudian terdakwa mencekik saksi Sartika Dalimunthe akan tetapi kemudian Ibu terdakwa memisahkan terdakwa dan merangkul saksi Sartika Dalimunthe ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat dari kejadian tersebut saksi Sartika Dalimunthe menderita luka lecet pada pipi kirinya dan memar pada lehernya, hal tersebut diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum No.1320/VER/2013 tertanggal 2 Desember 2013 atas nama Sartika Dalimunthe yang ditandatangani oleh Dr.H.Suarman selaku kepala Puskesmas Kecamatan Tanah Putih, dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok korban dikenal warga Negara Indonesia dengan luka lecet pada pipi kanan, pipi kiri, lengan atas kanan dan luka memar pada leher kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan persentuhan dengan benda keras
tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa harusnya terdakwa sebagai kepala rumah tangga dapat bertindak lebih bijak serta menyadari sedini mungkin, bahwa dari segi fisik terdakwa lebih kuat dari saksi sartika dalimunthe yang notabene adalah istri sah terdakwa (perempuan), karena reaksi terdakwa tersebut dimungkinkan terjadinya kekerasan fisik ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”** ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan

Hal 19 dari 22 Halaman
Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap masyarakat secara umum (generale preventie), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga, untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan lamanya hukuman bagi terdakwa, sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya melindungi istri, memberikan kasih sayang akan tetapi malah sebaliknya terdakwa tega berlaku kasar terhadap istrinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa (belum terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban) ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih bayi ;--
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;-----

-----Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **BONARI SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BONARI SIMANJUNTAK**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;-----

Hal 21 dari 22 Halaman
Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Maret 2014** oleh kami **WADJI PRAMONO. SH.MH**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH**, dan **ANDRY ESWIN.S.O., SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TRISNAWATI**. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ZULHAM, SH**. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI HESTI INDRIA,SH.MH.

WADJI PRAMONO. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANDRY ESWIN.S.O., SH.MH.

TRISNAWATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)